MC

Lycée français international Marie-Curie de Valmont
Établissement en gestion directe (EGD) de l'AEFE
14, boulevard des Tilleuls – 1040 Valmont – République de Valdavie
Tél. 021 455 30 00 – www.lfi-valmont.org

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES

N° 2023-11

Maintenance du réseau informatique pédagogique et administratif, supervision et infogérance de premier niveau

Pouvoir adjudicateur	Lycée français international Marie-Curie de Valmont, représenté par sa proviseure, ordonnateur
Titulaire	NetSol Systèmes SA – Parc technologique Vitkov, bât. C, 1105 Valmont – n° d'immatriculation VD-208-114-770
Procédure	Appel d'offres ouvert – 6 offres reçues
Date de notification	12/12/2023
Montant	6 200,00 € HT par an (forfait) + interventions au BPU

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES ET ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CONTRAT

Article 1 – Objet du marché

Le présent marché a pour objet la maintenance du réseau local (32 commutateurs, 118 bornes Wi-Fi, 2 pare-feux), la supervision à distance, la gestion des sauvegardes et l'assistance de premier niveau pour le compte du Lycée français international Marie-Curie de Valmont (ci-après « l'établissement »), sur son site principal du boulevard des Tilleuls et, le cas échéant, sur son annexe primaire de la rue Krasna.

Les prestations sont définies au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et détaillées au bordereau des prix unitaires (BPU) annexé. Le marché n'est pas alloti. Il ne comporte ni tranche optionnelle ni variante.

Article 2 – Pièces contractuelles

Les pièces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante : 2.1 le présent document valant CCAP et acte d'engagement ; 2.2 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes ; 2.3 le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 2.4 le mémoire technique du titulaire, pour ses seuls engagements plus favorables à l'établissement ; 2.5 les avenants éventuels, qui prévalent sur les pièces qu'ils modifient à compter de leur date de signature par les deux parties.

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles, elles prévalent dans l'ordre ci-dessus. Les conditions générales de vente du titulaire sont expressément écartées.

Article 3 – Interlocuteurs

Pour l'établissement : le directeur administratif et financier, Patrice Aubertin, assure le suivi administratif ; le chef d'équipe maintenance, Dragan Petrović, assure le suivi technique. Pour le titulaire : Mme Jana Kovač, cheffe de projet, joignable à l'adresse j.kovac@netsol.kv.

Tout changement d'interlocuteur est notifié par écrit à l'autre partie dans un délai de huit jours. Les échanges courants peuvent être dématérialisés ; les notifications prévues aux articles 4, 12 et 13 sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Article 4 – Durée du marché

4.1 Le marché est conclu pour une période initiale allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

4.2 Il peut être reconduit de manière **expresse** une fois, pour une durée d'un an. La décision de reconduction est prise par l'établissement et notifiée au titulaire **au plus tard deux mois avant l'échéance**. En l'absence de décision expresse notifiée dans ce délai, le marché prend fin à son terme.

4.3 Le titulaire ne peut s'opposer à la reconduction décidée par l'établissement.

Article 5 – Exécution des prestations

5.1 Supervision permanente des équipements actifs ; alerte de l'établissement dans l'heure en cas d'incident majeur (perte totale d'accès Internet ou du réseau administratif).

5.2 Intervention sur site sous quatre heures ouvrées pour un incident majeur, sous deux jours ouvrés pour un incident mineur.

5.3 Sauvegarde quotidienne des serveurs administratifs, test de restauration trimestriel, rapport mensuel de disponibilité.

5.4 Réversibilité : en fin de marché, le titulaire remet sous quinze jours l'ensemble des configurations, mots de passe d'administration et documentations, et assiste le nouveau prestataire pendant un mois.

Article 6 – Personnel du titulaire et accès au site

Le titulaire désigne un responsable de prestation et communique, avant tout démarrage, la liste nominative des intervenants. Les intervenants portent un badge d'identification délivré par l'accueil et se conforment au règlement intérieur et aux consignes de sécurité de l'établissement, notamment au plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et aux consignes d'évacuation.

Aucune intervention n'a lieu en présence d'élèves dans les locaux concernés, sauf accord écrit du chef d'équipe maintenance. Le titulaire veille à ce que ses personnels n'aient aucun contact non encadré avec les élèves mineurs.

Le titulaire est seul responsable de ses personnels au regard du droit du travail valdave et assure leur encadrement, leur rémunération et leur formation.

Article 7 – Prix

7.1 Le forfait annuel s'élève à 6 200,00 € HT, payable mensuellement à terme échu.

7.2 Les prix sont révisables au 1er janvier de chaque année selon l'indice valdave des services informatiques, dans la limite de 3 % par an. Toute hausse supérieure à ce plafond suppose un avenant signé par la proviseure.

Article 8 – Facturation et paiement

Les factures sont établies en euros ou en couronnes valdaves selon la devise du BPU, en un original, et adressées au service de gestion de l'établissement. Elles portent obligatoirement : le numéro du marché, la période ou la prestation concernée, le détail des quantités et prix unitaires, les montants HT, la TVA et le TTC.

Le délai global de paiement est de trente jours à compter de la réception d'une facture conforme. Le dépassement de ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au taux légal en vigueur en République de Valdavie. Aucune avance n'est versée.

Les prestations non réalisées ou refusées ne peuvent être facturées. Toute facture comportant une erreur ou une prestation non commandée est retournée sans être payée.

Article 9 – Assurances

Le titulaire justifie, à la notification puis chaque année avant le 31 janvier, d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à hauteur d'au moins 1 500 000 € par sinistre. L'absence de production de l'attestation, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, peut justifier la résiliation du marché aux torts du titulaire.

Article 10 – Pénalités

Sauf cas de force majeure, tout retard d'intervention au-delà des délais prévus à l'article 5 donne lieu à une pénalité de 80 € par heure ou fraction d'heure de retard, sans mise en demeure préalable. Le montant cumulé des pénalités est plafonné à 10 % du montant annuel HT du marché.

Les pénalités sont déduites des sommes dues au titulaire, après information de celui-ci et recueil de ses observations dans un délai de huit jours.

Article 11 – Protection des données et confidentialité

Le titulaire et ses personnels sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exécution du marché, notamment celles relatives aux élèves, aux personnels et à la sécurité des locaux.

Lorsque l'exécution implique un traitement de données à caractère personnel pour le compte de l'établissement, le titulaire agit en qualité de sous-traitant au sens du règlement (UE) 2016/679 tel qu'appliqué par l'AEFE ; il ne traite les données que sur instruction documentée et les restitue ou les détruit en fin de marché.

Article 12 – Résiliation

12.1 L'établissement peut résilier le marché pour motif d'intérêt général, moyennant un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée ; le titulaire a droit à une indemnité égale à 5 % du montant HT des prestations restant à exécuter sur la période en cours.

12.2 L'établissement peut résilier le marché aux torts du titulaire après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, notamment en cas de manquements répétés, de défaut d'assurance ou d'atteinte à la sécurité des usagers.

12.3 Le titulaire ne peut résilier le marché qu'en cas de faute grave de l'établissement dûment constatée par le juge compétent.

Article 13 – Modifications du marché

Toute modification du marché fait l'objet d'un avenant écrit, signé par le titulaire et par le représentant habilité de l'établissement. Un avenant ne prend effet qu'à compter de sa signature par les deux parties ; un document signé par une seule partie vaut simple proposition.

Conformément à la décision de délégation n° 2026-014, seuls la proviseure et, pour les avenants sans incidence financière, le directeur administratif et financier, sont habilités à signer au nom de l'établissement.

Article 14 – Droit applicable et litiges

Le marché est régi par le droit valdave et par les règles de la commande publique applicables aux établissements de l'AEFE. Les parties recherchent un règlement amiable de tout différend avant toute saisine des juridictions de Valmont, seules compétentes.

Annexe 1 – Bordereau des prix unitaires (extrait)

Code	Désignation	Unité	Prix HT
F-01	Forfait annuel supervision et maintenance	an	6 200,00 €
I-01	Intervention sur site, technicien niveau 2	heure	75,00 €
I-02	Intervention ingénieur réseau	heure	110,00 €
M-01	Remplacement borne Wi-Fi (fourniture + pose)	unité	390,00 €

Prix exprimés hors taxes. TVA applicable au taux en vigueur à la date du fait générateur (20 % à la date de notification).

Annexe 3 – Extrait du CCTP : inventaire du parc réseau

Repère	Équipement	Modèle	Emplacement	Fin de support constructeur
SW-01	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie A2	2029
SW-02	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie D2	2028
SW-03	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie B0	2028
SW-04	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E1	2030
SW-05	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E2	2029
SW-06	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B2	2030
SW-07	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie A0	2030
SW-08	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E2	2028
SW-09	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B0	2028
SW-10	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B1	2030
SW-11	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E1	2029
SW-12	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B0	2030
SW-13	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie D2	2030
SW-14	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie E0	2030
SW-15	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E2	2028
SW-16	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B2	2028
SW-17	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie B0	2029
SW-18	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E0	2029
SW-19	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie A2	2028
SW-20	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie B1	2028
SW-21	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie E1	2030
SW-22	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie A1	2029
SW-23	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie F1	2029
SW-24	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie E0	2030
SW-25	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie E0	2029
SW-26	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie D0	2029
SW-27	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie C0	2030
SW-28	Commutateur 48 ports PoE	Aruba 2930F	Baie D0	2028
SW-29	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie A0	2030
SW-30	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B1	2028
SW-31	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie B2	2028
SW-32	Commutateur 48 ports PoE	Cisco C9200	Baie D0	2030
FW-01	Pare-feu principal	Fortinet 200F	Local serveurs D012	2029
FW-02	Pare-feu secours	Fortinet 200F	Local serveurs D012	2029
AP-01	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	G (gymnase)	2030
AP-02	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	B (collège)	2030

Repère	Équipement	Modèle	Emplacement	Fin de support constructeur
AP-03	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	B (collège)	2030
AP-04	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	F (restauration)	2030
AP-05	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	D (administration)	2030
AP-06	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	E (primaire)	2030
AP-07	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	D (administration)	2030
AP-08	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	C (sciences)	2030
AP-09	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	D (administration)	2030
AP-10	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	B (collège)	2030
AP-11	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	C (sciences)	2030
AP-12	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	C (sciences)	2030
AP-13	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	A (lycée)	2030
AP-14	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	F (restauration)	2030
AP-15	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	C (sciences)	2030
AP-16	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	A (lycée)	2030
AP-17	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	C (sciences)	2030
AP-18	Lot de bornes Wi-Fi (6 à 7 bornes)	Aruba AP-515	E (primaire)	2030

Annexe 2 – Calendrier et contacts d'urgence

Prestation	Fréquence / délai	Contact
Rapport de disponibilité	Mensuel, avant le 10	J. Castel
Hotline	Jours ouvrés 7 h 30 – 18 h	021 300 45 45
Comité de pilotage	Semestriel	DAF + J. Castel

Annexe 4 – Cahier des clauses techniques particulières (prescriptions générales communes)

C.1 Prescriptions générales

Les prestations sont exécutées conformément aux règles de l'art, aux normes techniques applicables en République de Valdavie et, à défaut, aux normes européennes (EN) équivalentes. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, des contraintes d'occupation d'un établissement scolaire recevant du public mineur et des horaires de fonctionnement.

Le titulaire désigne un interlocuteur technique unique, joignable aux heures ouvrées, et un suppléant. Il tient à disposition de l'établissement la qualification de chaque intervenant.

C.2 Plan de prévention et sécurité

Avant tout démarrage, une inspection commune préalable est réalisée avec le chef d'équipe maintenance. Elle donne lieu à un plan de prévention écrit, signé des deux parties, identifiant les risques d'interférence entre les activités de l'établissement et celles du titulaire (circulation des élèves, produits dangereux, travail en hauteur, consignations électriques).

Les travaux par point chaud, en toiture ou en espace confiné font l'objet d'un permis spécifique délivré par l'établissement. Toute intervention sur les dispositifs de sécurité incendie est signalée au préalable à l'accueil, qui en informe la direction.

Le titulaire signale sans délai tout accident, incident ou presque-accident survenu à l'occasion des prestations.

C.3 Qualité de service et indicateurs

Le titulaire s'engage sur les indicateurs de qualité définis au présent CCTP. Il transmet un tableau de bord mensuel comportant au minimum : le nombre d'interventions préventives réalisées et programmées, le nombre d'interventions curatives, les délais d'intervention constatés, les non-conformités relevées et les actions correctives engagées.

Une réunion de suivi est organisée au moins une fois par semestre. Elle fait l'objet d'un compte rendu rédigé par le titulaire et validé par l'établissement dans un délai de quinze jours.

C.4 Environnement et développement durable

Le titulaire privilégie les produits et matériels porteurs d'un écolabel, limite les déplacements, trie et évacue ses déchets selon les filières agréées et transmet chaque année un bilan des déchets produits. Il propose, le cas échéant, des mesures d'économie d'énergie ou de consommables, chiffrées et sans engagement pour l'établissement.

C.5 Documentation et traçabilité

Le titulaire tient à jour un registre des interventions consultable à tout moment. Chaque intervention donne lieu à un bon d'intervention précisant la date, les heures d'arrivée et de départ, l'intervenant, la nature des opérations, les pièces remplacées et, le cas échéant, les réserves. Le bon est contresigné par un représentant de l'établissement.

L'ensemble des documents produits au titre du marché est la propriété de l'établissement et lui est remis en fin de marché sous format électronique exploitable.

C.6 Réception et vérification des prestations

Les prestations sont vérifiées par l'établissement dans un délai de quinze jours. Les prestations non conformes donnent lieu à une demande de reprise, que le titulaire exécute à ses frais dans le délai fixé par l'établissement. À défaut, l'établissement peut faire exécuter les prestations par un tiers aux frais et risques du titulaire.

C.7 Fin de marché et réversibilité

Trois mois avant le terme du marché, quelle qu'en soit la cause, le titulaire remet un dossier de fin de marché comprenant l'état des équipements ou des locaux, les documentations, les codes et clés d'accès, ainsi qu'un relevé des prestations restant à réaliser. Il apporte au nouveau titulaire l'assistance nécessaire à la continuité du service, sans surcoût.

C.8 Prescriptions spécifiques

Les prescriptions propres au présent marché (réseau informatique – maintenance et infogérance) figurent à l'article 5 du CCAP et aux annexes 1 à 3, qui précisent le périmètre, les fréquences et les niveaux de service attendus.

Annexe 5 – Plan de prévention (modèle signé lors de l'inspection commune)

Risque identifié	Mesure de prévention	Responsable
Coactivité avec les élèves	Intervention hors présence des élèves ; balisage des zones	Titulaire + accueil
Produits chimiques	Stockage dans le local fermé dédié ; fiches de données de sécurité	Titulaire
Chute de hauteur	Plateformes individuelles roulantes, interdiction des escabeaux > 2 m	Titulaire
Risque électrique	Consignation par personnel habilité	Titulaire + maintenance
Incendie	Permis de feu pour tout point chaud ; extincteur à proximité	Établissement
Malveillance / intrusion	Badge nominatif, registre d'entrée à l'accueil	Accueil

Inspection commune réalisée en présence du chef d'équipe maintenance et du responsable de prestation du titulaire.

Annexe 6 – Pièces administratives remises à la notification

Pièce	Émetteur	Date	Validité
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur du titulaire	08/12/2023	Année civile en cours – à renouveler avant le 31 janvier
Extrait d'immatriculation au registre du commerce	Tribunal de commerce de Valmont	08/12/2023	Moins de trois mois à la date de remise
Attestation de régularité fiscale et sociale	Administration fiscale valdave	08/12/2023	Six mois
Liste nominative des intervenants	Titulaire	08/12/2023	À actualiser à chaque changement
Relevé d'identité bancaire	Banque du titulaire	08/12/2023	—

Mémoire technique du titulaire (synthèse)

Dans son mémoire technique, NetSol Systèmes SA s'est engagé sur : une équipe dédiée et stable, un interlocuteur unique, un tableau de bord mensuel, des délais d'intervention conformes à l'article 5, un plan de formation de ses intervenants et une démarche environnementale. Ces engagements sont contractuels lorsqu'ils sont plus favorables à l'établissement que le présent document (article 2.4).

Le mémoire complet (34 pages) est conservé dans le dossier de consultation au service de gestion.

ACTE D'ENGAGEMENT – SIGNATURES

Le titulaire s'engage, sur la base de son offre et pour son propre compte, à exécuter les prestations dans les conditions définies ci-dessus, pour le montant indiqué en page 1. L'offre est valable cent vingt jours à compter de la date limite de remise des offres.

Fait à Valmont, le 08/12/2023, en deux exemplaires originaux.

Pour le titulaire Jana Kovač, directrice commerciale *Jana Kovač, directrice commerciale*	**Pour l'établissement – la proviseure** Catherine Delorme *Catherine Delorme*

Notifié au titulaire le 12/12/2023 par remise contre récépissé.